

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6106/2531

เทศบาลเมืองนครปฐม
นางจงบวรรัตน์ กาญจนบุญชร กับพวก

โจทก์

ล.

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448

การที่โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยหนังสือดังกล่าวมีข้อความว่าทรัพย์สินที่หายไปอยู่ใน ความรับผิดชอบของจำเลยจึงแจ้งให้จำเลยในฐานะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวชดใช้ทรัพย์สินแก่โจทก์ ภายในกำหนด 3 วันนั้น ย่อมเป็นการทวงถามให้ชดใช้ค่าเสียหายในฐานะผู้รับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น ไม่ใช่ในฐานะผู้ทำละเมิด อายุความจึงยังไม่เริ่มนับต่อเมื่อโจทก์ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบ และโจทก์ทราบผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2524 ว่า ผู้ต้องรับผิดชอบคือจำเลย โจทก์ฟ้องจำเลยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2524 ไม่เกิน 1 ปี นับจากทราบผลดังกล่าว ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน ๖๔,๕๘๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่เคยสัญญาจะชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์
จำเลยที่ ๑ มิได้ประพฤติผิดสัญญาและมิได้ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อหรือ
ฝ่าฝืนระเบียบ โจทก์ฟ้องคดีเกิน ๑ ปี นับแต่วันทราบการละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องชดใช้ค่า
เสียหาย คดีโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เหตุเกิดเพราะจำเลยที่ ๑ ประมาทเลินเล่อ
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ต้องรับผิดชดใช้แก่โจทก์และจำเลย
ที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบด้วย แต่ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความแล้วจึงไม่
อาจบังคับให้จำเลยรับผิดชอบได้ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์
จำนวน ๖๔,๕๘๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดต่อไป นับแต่วันที่ ๓
เมษายน ๒๕๒๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว จำเลยทั้งสองฎีกาว่าการที่โจทก์มี
หนังสือลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๓ ทางถามให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายตาม
เอกสารหมายเลข ๖ ถือได้ว่าโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแล้วตั้งแต่วันดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เกิน ๑ ปี
นับแต่เหตุดังกล่าวผ่านพ้นไป ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็น
ว่า ที่โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายตามเอกสารหมายเลข ๖
นั้น หนังสือดังกล่าวมีข้อความว่า ทรัพย์สินที่หายไปอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลย
ที่ ๑ จึงแจ้งให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวชดใช้

ทรัพย์สินแก่โจทก์ภายในกำหนด ๓ วัน ย่อมเป็นการทวงถามให้ชัดใช้ค่าเสียหายใน
ฐานะผู้รับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น ไม่ใช่ในฐานะผู้ทำละเมิดเมื่อจำเลยที่ ๑
ปฏิเสธว่าผู้อื่นต่างหากที่จะต้องรับผิดชอบจำเลยที่ ๑ ไม่ ดังนี้ ยังถือไม่ได้ว่าตอนนั้น
ผู้รับผิดชอบคือจำเลยที่ ๑ อายุความยังไม่เริ่มนับ ต่อเมื่อโจทก์ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หาผู้รับผิดชอบและทราบผลการสอบสวนจากคณะกรรมการดังกล่าวแล้วว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบ
คือใคร อายุความจึงจะเริ่มนับโจทก์ทราบผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๔ ว่า ผู้ต้องรับผิดชอบคือจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ต้องร่วม
รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ไม่เกิน
๑ ปี นับจากทราบผลดังกล่าว ดังนั้นฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ศาลอุทธรณ์
พิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายบรรหาร มูลทวี

ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ